

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 250

El día viernes 19 de junio de 2015, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Ausente.

CEPIA: Ana Margonari y Nazareth Paz Margonari

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli y Carlos Bartmus.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ausente.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Amalia Gómez, Concejal en representación de la mayoría. Adrián Lizarriturri, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento. Ausente, representante del DEM.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Ausente con aviso, Alberto Verdinelli, asesor del Concejo de Representantes. Raquel Merlino, concejal integrante de la Unidad Técnica.

Visitantes: Mirtha Alessio y Graciela Merlo.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día:

-Consideración del acta N° 249

- Área protegida, Audiencia Pública

- Propuesta y presupuesto para el estudio del perfil geomorfológico e hidrológico del ejido actual y pretendido de Villa Carlos Paz.

- Paseo de la costa.

Ante la ausencia del presidente Gustavo García Setti, preside la reunión la vicepresidente, Laura Colladon. En primer lugar dan lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

Comienzan con el tratamiento del primer tema del orden del día: la Audiencia Pública sobre la ordenanza de regulación del área protegida. Con respecto a la crítica de la Senadora Norma Morandini, que fue recibida por escrito, vía e-mail y manifestada por su asesora, María Luz Cammisa en la Audiencia, la Arquitecta Mónica Martínez comenta la posibilidad de invitarla a conversar con el CPUA o responderle la nota por escrito, ya que una de las críticas fue referida a la participación, y en este caso el proceso fue participativo y abierto.

Laura Colladón, desde ADARSA, plantea que no se siga demorando la aprobación de la ordenanza de regulación del AP con revisiones y reuniones. En este sentido, propone que se apruebe la declaración de la parte intangible del AP Sur (contemplando el pedido de los vecinos de Altos de las Vertientes de derogar o no nombrar la Ord. 4850) y que se siga trabajando y debatiendo sobre el AP Norte. Sería una forma de proteger y resguardar una gran parte del faldeo de las sierras, y hacerlo lo más rápido posible, no seguir dilatando.

Ana Margonari, desde el CEPIA, acuerda con la propuesta. Liliana Bina también está de acuerdo, pero señala que deben tener en cuenta que están en una etapa de transición donde cambiará el Concejo de Representantes, sumado a que en julio hay receso legislativo y ya no hay más sesiones hasta agosto. Para evitar discusiones, dado que una parte queda en otra jurisdicción, podría quedar afuera lo que es de dominio municipal en el AP Norte. La mayor preocupación es el dominio privado. En el caso de Green Time, lo más simple era modificar el texto y directamente no mencionarlo, pero quedaría una zona gris. Ya que no es tan fácil derogar una

ordenanza, porque eso generaría una acción legal por parte de la empresa. Cree que ya no tiene mucho sentido reunirse con la senadora Morandini, además no cree que ella cambie su postura, focalizó en los terrenos del Tercer Cuerpo del Ejército porque ellos defienden la Reserva de La Calera y quieren extender esa reserva a toda la zona.

Amalia Gómez indica que un grupo de vecinos habló por desconocimiento, porque regularizar la situación de los lotes sobre calle Marconi es importante, y eso se intentaba al reconocer lo urbanizado preexistente. Y agrega que se perdió una oportunidad, porque toda ordenanza es perfectible, la propuesta era mejor de lo que está actualmente. Luego de los hechos ocurridos, ya no cree que haya voluntad política de aprobarla.

Liliana Bina responde que no es responsabilidad de los vecinos la dilación. En la audiencia pública no hubo muchas voces a favor del dictamen del CPUA o la ordenanza, ni de los profesionales (arquitectos, ingenieros, constructores), ni de los propietarios de la montaña. En las audiencias se les da a todos la posibilidad de inscribirse y participar.

Los presentes debaten sobre el tema y lo ocurrido en la Audiencia Pública. Laura Colladon agrega que el dictamen salió del CPUA hace más de un año. Cristina Frenquelli acota que cada uno defiende sus intereses, y la audiencia pública no es la opinión definitiva. Martínez señala que el presidente les consultó si querían ir a llevar la opinión del CPUA a la Audiencia Pública y resolvieron que no, ya que parecía que los concejales por unanimidad estaban de acuerdo con ese proyecto. Bina manifiesta que el concejo no podía aprobar una ordenanza cuando todos los participantes de la audiencia estaban en contra, se necesita una instancia de análisis, pero este Concejo de Representantes se está yendo.

Lizarriturri opina que en estos temas que llevan doble lectura, las opiniones vertidas en la audiencia pública tienen un peso determinante en el Concejo de Representantes.

Laura Colladon reitera su propuesta de acotar la ordenanza a la zona AP Sur y dejar fuera de la intangibilidad a la zona AP Norte destinada a infraestructura y servicios, a fin de seguir estudiándola. Plantean que el AP Sur sea intangible y que de acuerdo al pedido de los vecinos, no se nombre la Ordenanza N° 4850, referida al ex country Green Time, actual View Lake, como zona urbanizada preexistente.

Mirtha Alessio considera que no es el camino correcto ignorar una ordenanza existente. Por más de que no la nombren, la ordenanza existe. Hay que consultarlo bien en Asesoría Letrada.

Bina responde que no la van a derogar, pero tampoco le pueden dar fuerza a Green Time diciendo que es una “urbanización preexistente”, porque la intención es que este gobierno siga preservando el faldeo montañoso, que es privado. El CPUA sigue trabajando, más allá del receso legislativo y del cambio de gobierno.

Debaten y resuelven que cada institución trate este tema y evalúe la propuesta de ADARSA en sus comisiones para luego definirlo entre todos en el próximo encuentro.

Prosiguen con el tratamiento del siguiente tema, Paseo de la Costa¹. Expone la Arquitecta Martínez, quien trabajó sobre las propuestas consensuadas 1 y 2, sobre las que calculó la superficie que representan los usos actuales y cómo sería con el FOS propuesto por cada una de las zonas denominadas 1 2 y 3.

Los presentes observan las imágenes y el cálculo de superficies, las superficies cubiertas se comparan con lo que actualmente ocupa la Sala de Convenciones.

Más allá de las propuestas, la arquitecta calculó lo que existe actualmente, en general y por zona, para poder revisar la propuesta:

- Superficie total 17,15 ha (100%)

¹ Se adjunta Presentación de Power Point de Paseo de la Costa.

- Superficie de las canchas actuales 5,75 ha (33,59 %)
- Superficie cubierta actual 0,46 ha (2,68 %)

Martínez expresa que los árboles y vegetación predominan hacia el Sur y en los espacios libres entre las cachas, en el último tramo -después del polideportivo- hay menos verde.

Liliana Bina manifiesta que ya no tendría sentido la división de zonas peatonal y vehicular, ya que la costanera nueva se consolidó como peatonal y la gente se apropió de ese espacio. El playón del Rally es la única zona pavimentada e impermeabilizada que podría ir remediándose. Martínez expresa que el diagnóstico de la Unidad Técnica es que hay demasiadas canchas.

ADARSA plantea que podrían hacerse una o dos baterías de baños públicos, ubicadas en las zonas de mayor actividad. Frenquelli acuerda y señala que debieran estar vinculadas a las zonas de actividades, por razones de control. Por ejemplo en el área conocida como Bahía del Gitano.

Martínez comenta que también es necesario un plan de reforestación para fortalecer la masa verde y contribuir a mejorar el paisaje.

La Directora de Planeamiento considera que es necesario hacer una norma de uso del suelo básica, delimitando superficies, y luego llamar a un concurso de proyectos para que la parquización y actividades estén integradas, y se concentren las construcciones donde están ubicadas actualmente la mayor cantidad de actividades, como el Polideportivo y el Club de Remo.

Los presentes debaten al respecto y observan la carpeta de proyecto presentada por el Club de Remo. Plantean que cada institución analice el tema del Paseo de la Costa y envíe su posición por mail.

Liliana Bina y Carlos Bartmus proponen como moción que se trate el tema de la declaración de interés turístico para concertación, del proyecto presentado por Grupo Fonte. Los proyectistas tuvieron una reunión con la Unidad Técnica del CPUA y ampliaron el material con la explicitación del interés turístico, como se les había solicitado. La concejal Amalia Gómez ingresa el nuevo material desde la Comisión de Obras y Servicios Públicos. La comisión observa el proyecto y la planta presentada.

Martínez comenta lo conversado en la reunión, dice que el Grupo Fonte pide más superficie de la que permite la normativa y en altura. Según lo manifestado por el proyectista serían 400 unidades de vivienda y locales comerciales. A cambio cedería un espacio privado de uso público para conectar Alem y José Hernández con el Pasaje Cura Brochero, y un auditorio de propiedad y uso municipal. La superficie del lote no está especificada. Podían construir 26.180 y pretenden hacer 27.550 metros cuadrados. Dejarían un pasaje más ancho y con más movimiento a comparación de lo que permite la normativa.

Bartmus agrega que el espacio del medio sería una servidumbre de paso a perpetuidad, a fin de garantizar su uso público. Y proponen ceder al municipio un anfiteatro, de interés cultural. Y agrega que harían la misma cantidad de unidades, de vivienda pero distribuidas de otra manera, a fin de no afectar la rentabilidad del empresario y mejorando el diseño del proyecto. Y harán dos anclajes comerciales al principio y al final del recorrido, para darle más vida a la zona. Si bien ellos saben que este tema lo va a concertar el próximo Concejo de Representantes, cree que es muy importante que se les de factibilidad al interés turístico.

Bartmus, expresa que en otros casos se han dado declaraciones de interés turístico con menos requisitos, los tiempos del municipio no son los mismos que los del privado. Por lo tanto coincide con Bina, en que le pueden decir que es interesante y viable por su interés turístico, y luego habrá otras instancias para evaluar el proyecto en sí mismo.

Martínez expresa que deberían analizar bien las alturas, ya que el terreno tiene un gran desnivel. Y agrega que sin el proyecto no puede declararse el interés turístico.

En la Unidad Técnica lo que más se discutió fue la altura de seis pisos y la posibilidad real de acceso a ese equipamiento, ya que si es una PH los propietarios están en todo su derecho a cerrar el paso por razones de seguridad o tranquilidad.

Bina reitera que lo que deben analizar solamente el interés turístico para luego darles la posibilidad de concertar. El Concejo de Representantes es quien en definitiva va a concertar. Como para dar un piso de legalidad, deberían declararlo de interés turístico, a fin de poder avanzar. El espacio sería una servidumbre pública a perpetuidad y que al espacio en común lo mantengan ellos en condiciones. El debate político le corresponde al Concejo de Representantes, en tanto el CPUA debe recomendar si es o no interés turístico y que el resto lo resuelvan los concejales.

CEPIA manifiesta su acuerdo con el interés turístico y siendo las 10:20 se retira Ana Margonari. A los pocos minutos, también se retira Adrián Lizarriturri. Los presentes siguen debatiendo sobre este punto.

Mirtha Alessio acota que a los concejales, cuando llegan casos de concertación, les interesa conocer el proyecto. Merlino expresa que la amenaza de un mal proyecto, no es suficiente para entrar a la concertación.

Los presentes debaten acerca de la concertación en general y de este proyecto en particular. Bina plantea la moción de que no se le pida más material o precisiones, hasta tanto se defina si es o no de interés turístico. Y solicita que siempre se siga el mismo mecanismo en estos casos.

Eduardo Vega manifiesta que no estaría mal que se recupere en altura la superficie liberada abajo, pero en este caso hay mucha altura. Cree que habría que revisar el tema jurídico y de la propiedad de los espacios liberados. Apoya la idea de que tenga menos FOS y más espacios libres en PB. Acuerda con que el proyecto sería de interés turístico, pero luego será necesario analizar muy bien si corresponden tantos pisos y subsuelos, que también son habitables.

Laura Colladon plantea que desde ADARSA aceptan que concierten como máximo la altura de AC3 y que se asegure la parte pública, en eso estuvieron todos de acuerdo cuando se hizo el primer dictamen.

Bina acota que deben concertar de acuerdo al contexto, ya que al lado hay un edificio en altura que ya fue aprobado y está en construcción. No se puede generalizar, deben reconocer las particularidades en la ciudad. Deben avaluar el interés turístico y luego el concejo definir el cargo a concertar, y el proyectista evaluará si le conviene o no. Deben manejarse con la ordenanza actual.

Bartmus expresa que igualmente se pueden construir 25.000 metros cuadrados en ese lote de 6.500 metros. Lo que están tratando es que sea haga algo mejor para la ciudad.

Los presentes debaten y algunos consideran que aún no están en condiciones de votar si la propuesta es de interés o no, finalmente acuerdan en definir el interés turístico en la próxima reunión, y previamente lo evaluarán en sus instituciones. Se escaneará el material presentado y enviará por e-mail a todos los representantes para su estudio. Las instituciones enviarán por correo su posición para definirlo en la próxima reunión.

A continuación siguen debatiendo acerca de la ordenanza, la declaración de interés turístico y el mecanismo de la concertación, que no está por escrito. Plantean que podrían reglamentarlo para el futuro.

Por último, Liliana Bina consulta a los presentes acerca de la posibilidad de participar en una jornada de "Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgo" que se llevará a cabo en Los Molles, San Luis. El municipio fue invitado a exponer y ella consideró que debería asistir la Arq. Martínez. Los gastos de alojamiento y alimentos están pagos, no así los de combustible. Propone que desde el CPUA se abonen los gastos de nafta. Los presentes acuerdan y se pedirá por nota.

Pasan a tratar el último tema, la propuesta y presupuesto para el estudio del perfil geomorfológico e hidrológico del ejido actual y pretendido de Villa Carlos Paz, solicitado por nota al CIRSA-INA. Laura Colladón se retira de la conversación porque trabaja en esa institución.

Los presentes observan el presupuesto y la propuesta de trabajo del CIRSA², acuerdan con ambos. Averiguan cuánto es el dinero disponible en la partida del CPUA, y acotan que sería necesario hacer un cambio de partida, ya que actualmente se dispone de 150.000 pesos para contratación de servicios profesionales. Ese cambio podría hacerse en una sesión extraordinaria. Los presentes debaten distintas posibilidades.

Siendo las 11:30 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Se da lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

Comienzan refiriéndose a la Audiencia Pública sobre la ordenanza de regulación del AP. Con respecto a la crítica de Norma Morandini, recibida por escrito y manifestada por su asesora, María Luz Cammisa, Martínez comenta la posibilidad de invitarla a conversar o responderle la nota, ya que una de las críticas fue referida a la participación, y en este caso el proceso fue participativo y abierto.

Desde ADARSA plantean que no se siga retrasando la aprobación de la ordenanza de regulación del AP con revisiones y reuniones. Propone que se apruebe la declaración de la parte intangible del AP Sur (contemplando el pedido de los vecinos de Altos de las Vertientes de derogar o no nombrar la Ord. 4850) y que se siga trabajando y debatiendo sobre el AP Norte. Sería una forma de proteger y resguardar una gran parte del faldeo de las sierras.

CEPIA acuerda con la propuesta. Bina también está de acuerdo, pero señala que deben tener en cuenta que están en una etapa de transición donde cambiará el Concejo, sumado a que en julio hay receso legislativo. Para evitar discusiones, ya que una parte queda en otra jurisdicción, podría quedar afuera lo que es de dominio municipal en el AP Norte. La mayor preocupación es el dominio privado. En el caso de Green Time, lo más simple era modificar el texto y directamente no mencionarlo, pero quedaría una zona gris. No es tan fácil derogar una ordenanza.

Gómez indica que un grupo de vecinos habló por desconocimiento, porque regularizar la situación de los lotes sobre calle Marconi es importante, y eso se intentaba al reconocer lo urbanizado preexistente. Y agrega que se perdió una oportunidad, porque toda ordenanza es perfectible, la propuesta era mejor de lo que está actualmente. Luego de los hechos ocurridos, ya no cree que haya voluntad política de aprobarla.

Bina responde que no es responsabilidad de los vecinos la dilación. En la audiencia pública no hubo muchas voces a favor del dictamen del CPUA o la ordenanza, ni de los profesionales, ni de los propietarios de la montaña.

Los presentes debaten sobre el tema. Colladon agrega que el dictamen salió del CPUA hace más de un año. Frenquelli acota que cada uno defiende sus intereses, y la audiencia pública no es la opinión definitiva. Martínez señala que el presidente les consultó si querían ir a llevar la opinión del CPUA y resolvieron que no.

Colladon reitera su propuesta de acotar la ordenanza a la zona AP Sur y dejar fuera de la intangibilidad a la zona AP Norte destinada a infraestructura y servicios, a fin de seguir estudiándola. Plantean que el AP Sur sea intangible y que no se nombre la Ordenanza N° 4850, como zona urbanizada preexistente.

Alessio considera que no es el camino correcto ignorar una ordenanza existente. Por más de que no la nombren, la ordenanza existe. Bina responde que no la van a derogar, pero tampoco le pueden dar fuerza a Green Time diciendo que es una “urbanización preexistente”, porque la intención es que este gobierno siga

² Se adjunta nota y presupuesto del CIRSA INA

preservando el faldeo montañoso, que es privado. El CPUA sigue trabajando, más allá del receso legislativo y del cambio de gobierno.

Debaten y resuelven que cada institución trate el tema y evalúe la propuesta de ADARSA en sus comisiones para luego definirlo en el próximo encuentro.

Prosiguen con el tratamiento del Paseo de la Costa. Expone la Arquitecta Martínez, quien trabajó sobre las propuestas consensuadas 1 y 2, sobre las que calculó la superficie que representan los usos actuales y cómo sería con el FOS propuesto por cada una de las zonas.

Los presentes observan las imágenes y el cálculo de superficies, las superficies cubiertas se comparan con lo que actualmente ocupa la Sala de Convenciones.

Bina manifiesta que ya no tendría sentido la división de zonas peatonal y vehicular, ya que la costanera nueva se consolidó como peatonal y la gente se apropió de ese espacio. El playón del Rally es la única zona pavimentada e impermeabilizada que podría ir remediándose. Martínez expresa que el diagnóstico de la UT es que hay demasiadas canchas.

ADARSA plantea que podrían hacerse una o dos baterías de baños públicos, ubicadas en las zonas de mayor actividad. Frenquelli acuerda. Martínez comenta que también es necesario un plan de reforestación para fortalecer la masa verde y contribuir a mejorar el paisaje.

La Directora de Planeamiento considera que es necesario hacer una norma de uso del suelo básica, delimitando superficies, y luego llamar a un concurso de proyectos para que la parquización y actividades estén integradas.

Los presentes debaten al respecto y observan el proyecto presentado por el Club de Remo. Plantean que cada institución analice el tema del Paseo de la Costa y envíe su posición por mail.

Bina y Bartmus proponen como moción que se trate el tema de la declaración de interés turístico del Grupo Fonte. Los proyectistas tuvieron una reunión con la UT del CPUA y ampliaron el material con la explicitación del interés turístico, como se les había solicitado. La concejal Gómez ingresa el nuevo material.

Martínez comenta lo conversado en la reunión, ellos piden más superficie de la que permite la normativa y en altura. Según lo manifestado por el proyectista serían 400 unidades de vivienda y locales comerciales. A cambio cedería un espacio privado de uso público para conectar Alem y José Hernández con el Pje. Cura Brochero, y un auditorio de propiedad y uso municipal. Podían construir 26.180 y pretenden hacer 27.550 metros cuadrados. Dejarían un pasaje más ancho y con más movimiento a comparación de lo que permite la normativa.

Bartmus agrega que el espacio del medio sería una servidumbre de paso a perpetuidad, a fin de garantizar su uso público. Y proponen ceder al municipio un anfiteatro. Agrega que harían la misma cantidad de unidades, de vivienda pero distribuidas de otra manera, a fin de no afectar la rentabilidad del empresario y mejorando el diseño del proyecto. Y harán dos anclajes comerciales al principio y al final del recorrido, para darle más vida a la zona.

Bartmus, expresa que en otros casos se han dado declaraciones de interés turístico con menos requisitos, los tiempos del municipio no son los mismos que los del privado. Coincide con Bina, en que le pueden decir que es interesante y viable, y luego habrá otras instancias para evaluar el proyecto en sí mismo.

Martínez expresa que deberían analizar bien las alturas, ya que el terreno tiene un gran desnivel. Cree que sin el proyecto no puede declararse el interés turístico. En la UT lo que más se discutió fue la altura de seis pisos y la posibilidad real de acceso a ese equipamiento, ya que si es una PH los propietarios están en todo su derecho a cerrar el paso.

Bina reitera que lo que deben analizar solamente el interés turístico para luego darles la posibilidad de concertar. El CR es quien en definitiva va a concertar y le corresponde el debate político.

CEPIA manifiesta su acuerdo con el interés turístico y siendo las 10:20 se retira Ana Margonari. A los pocos minutos, también se retira Adrián Lizarriturri. Los presentes siguen debatiendo.

Alessio acota que a los concejales, cuando llegan casos de concertación, les interesa conocer el proyecto. Merlino expresa que la amenaza de un mal proyecto, no es suficiente para entrar a la concertación.

Debaten acerca de la concertación en general y del proyecto en particular. Bina plantea la moción de que no se le pida más material o precisiones, hasta tanto se defina si es o no de interés turístico. Solicita que siempre se siga el mismo mecanismo.

Vega manifiesta que no estaría mal que se recupere en altura la superficie liberada abajo, pero en este caso hay mucha altura. Cree que habría que revisar el tema jurídico y de la propiedad de los espacios liberados. Apoya la idea de que tenga menos FOS y más espacios libres en PB. Acuerda con que el proyecto sería de interés turístico, pero luego será necesario analizar muy bien si corresponden tantos pisos y subsuelos, que también son habitables.

Colladon plantea que desde ADARSA aceptan que concierten como máximo la altura de AC3 y que se asegure la parte pública, en eso estuvieron todos de acuerdo cuando se hizo el primer dictamen.

Bina acota que deben concertar de acuerdo al contexto, ya que al lado hay un edificio en altura que ya fue aprobado y está en construcción. No se puede generalizar. Deben avaluar el interés turístico y luego el Concejo definir el cargo a concertar, y el proyectista evaluará.

Bartmus expresa que igualmente se pueden construir 25.000 metros cuadrados en ese lote de 6.500 metros. Lo que están tratando es que sea haga algo mejor para la ciudad.

Los presentes debaten y algunos consideran que aún no están en condiciones de votar si la propuesta es de interés o no, finalmente acuerdan en definir el interés turístico en la próxima reunión, y previamente lo evaluarán en sus instituciones. Se escaneará el material presentado y enviará por e-mail para su estudio. Las instituciones enviarán por correo su posición para definirlo en la próxima reunión.

Pasan a tratar el último tema, la propuesta y presupuesto para el estudio del perfil geomorfológico e hidrológico del ejido actual y pretendido de VCP, solicitado al CIRSA-INA. Colladón se retira de la conversación porque trabaja en esa institución.

Observan el presupuesto y la propuesta de trabajo del CIRSA, acuerdan con ambos. Averiguan cuánto es el dinero disponible en la partida del CPUA, y acotan que sería necesario hacer un cambio de partida, ya que actualmente se dispone de 150.000 pesos para contratación de servicios profesionales.